

1500594-40.2022.8.26.0366

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Bruno Nascimento Troccoli

Comarca: Mongaguá

Foro: Foro de Mongaguá

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... Informou que o local não é ponto de tráfico.

O policial Benedito confirmou o que disse em solo policial. Relatou que chegou no apoio da Rocan quando viu o veículo numa valeta. Realizaram uma varredura na região do mangue, deitados na água encontraram os réus. Não viu eles descendo do veículo. Imediatamente saíram dizendo "perdemos" e que estavam no roubo. Perguntaram a eles sobre o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mongaguá

Foro de Mongaguá

2ª Vara

Avenida São Paulo, 300, Mongaguá - SP - cep 11730-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500594-40.2022.8.26.0366 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500594-40.2022.8.26.0366

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAUÃ GUSTAVO SCHMIDT DOS SANTOS e outro

Juiz de Direito: Dr. Bruno Nascimento Troccoli

Vistos.

CAUÃ GUSTAVO SCHMIDT DOS SANTOS e MATHEUS DE OLIVEIRA SILVANO, qualificados nos autos, foram denunciado como incurso no artigo 157, caput c.c. §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I do Código Penal, porque no dia 16 de agosto de 2022, por volta das 19h30, na Rua Oito, nº 74, Plataforma, nesta cidade e comarca de Mongaguá (residência da vítima), agindo em concurso de agentes e unidade de desígnios com outro indivíduo ainda não identificado, mediante grave ameaça exercida através de emprego de arma de fogo, subtraíram, para proveito comum, uma carteira, um aparelho celular e o veículo I/Chev Tracker Premier, placas CUL2G06 - Mongaguá-SP, bens pertencentes à vítima Adrienne D'Imberio.

''Consoante o apurado, na data dos fatos, CAUÃ e MATHEUS encontraram-se com um terceiro não identificado, de vulgo "Neguinho", e, decididos a praticar o roubo, avistaram as vítimas Adrienne D'Imberio e Stephanie Sussan de Oliveira Pereira dentro de um veículo, no momento em que chegavam na residência de Adrienne, oportunidade em que decidiram abordar as vítimas. Para tanto, CAUÃ permaneceu na esquina da rua a fim de alertar os demais criminosos acerca de eventual aproximação de policiais, enquanto MATHEUS e "Neguinho", munidos de arma de fogo, abordaram as vítimas e anunciaram o assalto, exigindo os pertences das vítimas e evadindo-se na sequência, na posse do veículo de Adrienne. A equipe policial foi acionada e passou

a diligenciar nas proximidades do local dos fatos, localizando o veículo subtraído na Rua João Humberto Tórtora, no momento em que estava sendo abandonado por dois indivíduos, os quais foram detidos e identificados como CAUÃ e MATHEUS, sendo que o terceiro criminoso não foi localizado. Além do veículo, a equipe localizou, no bolso de MATHEUS, o celular da vítima que havia sido subtraído. Em solo policial, os denunciados confessaram a prática do delito, bem como o emprego de arma de fogo e a participação de terceiro criminoso na prática delituosa."

A denúncia foi recebida às fls. 58/61 e os réus foram citados às fls. 211.

A resposta à acusação de Cauã foi apresentada às fls. 132/136.

Matheus apresentou resposta à acusação às fls.*

Designada audiência de instrução, debates e julgamento foram produzidas as provas postuladas pelas partes.

Em alegações finais as partes se manifestaram.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva do Estado é procedente.

A materialidade do delito veio comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls.01); Boletim de Ocorrência (fls. 10/12); Auto de Exibição e Apreensão (fls. 15/16).

A responsabilidade criminal dos acusados, por sua vez, restou suficientemente demonstrada no conjunto probatório.

O réu Matheus em solo policial disse que "por volta das 18:30 horas estava na casa de seu amigo Cauã, a quem conhece há muitos anos. Que ali conversavam sobre o fato de ambos encontrarem-se passando por situação financeira complicada, pois Cauã estaria com aluguéis atrasados, e o declarante além de possuir algumas contas para pagar, estar preocupado acima de tudo com a situação de seu filho, além do que se aproximava a data de aniversário dele. Narra que foi assim então que nasceu nos dois a ideia de fazerem alguma coisa para ganhar algum dinheiro, e então fez uma ligação pelo seu celular para um conhecido de ambos de apelido "Neguinho" e combinaram de se encontrarem no bairro Agenor de Campos, diante do que pegaram um ônibus e foram até o local combinado, tendo se encontrado perto de uma passarela que fica próxima do trevo da entrada do bairro Agenor de Campos, local onde decidiram que iriam roubar um carro, sendo que então dali foram a pé no sentido da praia, sendo que enquanto caminhavam perceberam um veículo parando em frente a uma residência e decidiram roubá-lo, tendo Cauã permanecido na esquina observando para avisar no caso da aproximação da polícia e o declarante e Neguinho dirigido-se até o veículo, tendo Neguinho dado voz de assalto, e subtraíram o veículo e alguns pertences das vítimas. Relata que foi "Neguinho" quem deu voz de assalto e era quem estava na posse de uma arma, mas que não sabe que tipo de arma que ele portava. Em ato contínuo, embarcaram no veículo e pegaram Cauã na esquina, que entrou no banco de trás do veículo e fugiram. Relata que pretendiam abandonar o carro, mas que antes de fazê-lo passaram por uma equipe da ROCAM da Polícia Militar, a então os policiais vieram atrás deles e assim passaram a tentar fugir, sendo que logo depois pararem o carro e Neguinho desceu e fugiu, e o declarante e Cauã continuaram no veículo e seguiram em deslocamento tentando fugir dos policiais, tendo parado mais adiante e entrado no mato, onde tentaram se esconder deitando sobre a vegetação, mas logo em seguida os policiais os encontraram, e os trouxeram detidos para a delegacia de polícia."

Em juízo negou a prática do roubo. Disse que tem um filho de um ano e três meses. Contou que conhece Cauã há anos (estudaram juntos no ensino fundamental). Estava com ele jogando sinuca, mas saíram para comprar maconha. Compraram e voltando pararam numa rua menos movimentada para fumar. Nisto veio um carro em alta velocidade subindo a rua, com o farol alto. Cerca de 50/60 metros adiante parou e desembarcaram dois indivíduos. Na sequência, vieram os policiais que lhe deram um "rodo", caindo de joelho. Abordaram Cauã. Ambos ficaram no chão. Tentou contar para os policiais o que tinha ocorrido, mas eles diziam que não queriam saber e que seriam eles. Os policiais lhe deram chute com as botas. Os policiais os ameaçavam dizendo que a cidade era pequena e que se ele não confessasse poderia se

comprometer. Diante disso parou de falar. Novas viaturas chegaram. Um policial lhe deu uma coronhada no corpo e outro um chute no joelho. Foi colocado no camburão e viu Cauã de joelho. Um outro policial abriu o camburão e disse para que ele falasse o que o outro policial mandou. Lá na delegacia, antes de entrarem, o policial disse: "fica tranquilo que as vítimas não iriam reconhecer eles e que se eles dissessem o que os policiais mandaram, seriam liberados". Contou que o policiais militar mandou que ele contasse que teria uma terceira pessoa de vulgo "neguinho". O réu em sede policial relatou que '' por volta das 18h30 horas estava em sua casa junto com seu amigo Mateus, a quem conhece já há cerca de 15 anos. Que conversavam sobre estarem ambos em situação financeira difícil, estando o declarante devendo três aluguéis, e Mateus com algumas dívidas e também preocupado pela aproximação do aniversário de seu filho. Então surgiu em ambos a ideia de fazerem alguma coisa em prol de ganhar um dinheiro, e assim fizeram uma ligação pelo celular de Mateus para um conhecido de ambos de apelido "Neguinho" e cominaram de se encontrarem no bairro Agenor de Campos, para decidirem o que iriam fazer, e assim foram de ônibus até o local combinado, e se encontraram com Neguinho próximo de uma passarela que fica ao lado do trevo de Agenor de Campos, e ali combinaram de ir para o lado da praia para encontrar um carro para roubar. Então seguiram andando sentido praia e num dado momento avistaram um veículo parando em frente a uma residência, sendo que assim passaram os três pelo veículo e foram até a esquina, tendo o declarante permanecido ali de vigia para avisar no caso da aproximação da polícia e Mateus e Neguinho retornaram até as vítimas que estavam no veículo que haviam acabado de avistar, e anunciaram o roubo às vítimas, roubando o veículo e alguns pertences. Relata que foi "Neguinho" quem deu voz de assalto e era quem estava na posse de uma arma, não sabendo que tipo de arma que ele portava. Em seguida, Mateus e Neguinho vieram com o carro da vítima e pegaram o declarante na esquina, que entrou no banco de trás do veículo e fugiram. Que iriam abandonar o carro, mas antes disso passaram por uma equipe da ROCAM da Polícia Militar, a qual imediatamente passou a vir em perseguição e assim tentaram fugir, sendo que houve tempo de pararem o carro e Neguinho descer do veículo tomando destino ignorado, e o declarante e Mateus continuaram no veículo e seguiram em deslocamento tentando fugir dos policiais, tendo parado mais adiante e entrado no mato, onde deitaram para esconderem-se dos policiais, mas logo em seguida foram encontrados, abordados e detidos, e depois trazidos para a delegacia de polícia.''

Em juízo, disse que foram comprar um baseado e entraram numa rua pouco movimentada, quando estavam no local viram um carro passando em alta velocidade por eles, quando então duas pessoas desceram do carro e correram para o mato. Nisto vieram os policiais da Rocam e mandaram eles deitarem no chão, dando um rapa no Matheus. Ambos ficaram no chão. Tentou explicar para os policiais o que ocorreu, mas eles não acreditaram. Passaram a ameaçar eles dizendo que o roubo tinha sido praticado por eles. Contou que os policiais lhe agrediram. Depois disso chegaram mais policiais e lhe afastaram de . Nisto o policial tirou a arma e colocou na sua cabeça e o ameaçou para que confessasse. Veio outro policial e disse, atira no pulmão. Diante disso, como estava com muito medo, disse que iria assumir. Na delegacia disse somente o que o policial mandou eles falarem. Conhece Matheus há 15 anos. Contou que o policial Renato o enforcou com a mão. Relatou que passou no hospital, mas o médico somente perguntou se ele queria tomar algum remédio. Com ele foi apreendido o seu celular e R\$ 5,00.

A vítima Adrienne na delegacia declarou que ''nesta data estava chegando em sua residência, acompanhada de Stefani, por volta das 19h30 com seu veículo quando fora abordada por dois indivíduos sendo que um deles usava uma blusa com capuz, e estava portando uma arma de fogo. Que esse indivíduo lhe disse "me dá me dá" e puxou a carteira e celular de suas mãos, entrou em seu veículo e evadiu-se do local. Que não sabe detalhar as características físicas desses indivíduos, mas recorda-se que um estava de blusa vermelha e era branco. Que após os fatos comunicou a polícia militar. Que ouviu vizinhos seus comentando que esses indivíduos chegaram até a sua casa por uma rua paralela, em um outro veículo no qual teria um terceiro indivíduo, mas que não sabe descrever as características deste veículo e tampouco do terceiro indivíduo. Que cerca de meia hora depois policiais militares localizaram seu

veículo e os autores do roubo.''

Em juízo disse que foi abordada por duas pessoas que estavam vindo a pé pela rua. Um deles a abordou com uma arma de fogo em punho e o outro foi para o lado do passageiro. Notou que se tratava de uma arma, mas não sabe dizer qual, pois não conhece do assunto. Disse que vizinhos que viram a abordagem chamaram a polícia. Minutos depois ficou sabendo que seu veículo fora localizado, quando então foi levada até o local na viatura. Disse que o veículo ficou danificado e que a chave presencial foi perdida. Afirmou que gastou cerca de R\$ 3.000,00 para reparar o veículo. Disse que foi até a delegacia, mas que não realizou reconhecimento porque no dia estava com queda de energia na rua e os indivíduos estavam de máscara e capuz.

A vítima Sthephanie em seu depoimento afirmou que ''nesta data estava junto com Adriana em seu carro quando chegaram a residência de Adriana quando foram abordadas por dois indivíduos. Que a depoente saiu do carro com um pacote nas mãos e percebeu a presença de um indivíduo de compleição magra e moreno o qual estava de capuz. Que estes indivíduos pediram para que entregassem tudo que tinham e que ouviu Adriane falar para que deixassem eles levar as coisas uma vez que estavam armados. Que o outro indivíduo que estava ao lado de Adriane era de compleição forte e de pele branca. Que depois da ação os indivíduos evadiram-se com o veículo do local''

Em juízo não foi ouvida, havendo desistência das partes.

Os policiais militares em fase inquisitiva, declararam no mesmo sentido que ''que fora irradiado via COPOM um roubo de um veículo I/CHEV TRACKER PREMIER placas CUL2G06 o qual fora subtraído da vítima quando chegava em sua residência situada na rua 8, nº 74, Balneário Plataforma nesta urbe, por dois indivíduos mediante ameaça por arma de fogo. Diante dos fatos passaram a diligenciar pelas proximidades, tendo logrado êxito em encontrar o veículo no local dos fatos (R. João Humberto Tortora) e neste momento dois indivíduos estavam abandonando o veículo, o qual veio a escorregar e cair em uma vala. Indagados informalmente os indivíduos os quais se identificaram como Matheus De Oliveira Silvano e Cauã Gustavo Schmidt Dos Santos, confessaram a prática delituosa, porém nenhum armamento fora encontrado com eles. Ainda fora encontrado o celular da vítima o qual também fora subtraído desta no bolso de Matheus. Diante dos fatos conduziram os autores até o pronto socorro local para realização de exame cautelar de praxe e logo em seguida a esta delegacia, para dar ciência dos fatos a autoridade policial de plantão.''

O policial Renato reiterou o que disse anteriormente. Relatou que chegou ao local logo depois que eles desembarcaram, mas não viu o desembarque. Disse que os localizou num área de charco e quando foram abordados logo confessaram o roubo e que o sujeito que estava com a arma desembarcou, mas não viu o desembarque.

Informou que o local não é ponto de tráfico.

O policial Benedito confirmou o que disse em solo policial. Relatou que chegou no apoio da Rocan quando viu o veículo numa valeta. Realizaram uma varredura na região do mangue, deitados na água encontraram os réus. Não viu eles descendo do veículo. Imediatamente saíram dizendo "perdemos" e que estavam no roubo. Perguntaram a eles sobre o armamento, quando então eles disseram que tinha um terceiro indivíduo que desembarcou com a arma. Informou que o local não é ponto de tráfico.

O policial Ednaldo repetiu o que disse na delegacia. Disse que foi comunicado via Copom de que o veículo Tracker branco era produto de roubo. Contou que o veículo passou pelo policiais da Rocan, mas até os policiais subirem nas motos, o veículo tomou distância, até que caiu numa vala. Sua equipe estava próxima, e chegou depois, quando então realizaram a busca. Localizou um aparelho celular Iphone (que seria de um dos réus, pelo que se recorda) e que, por isso, eles poderiam ter seguido para uma determinada direção, até que localizaram os réus deitados em meio à vegetação em uma área alagada, praticamente submersos. Ambos se renderam e confessaram a prática do roubo a instantes. Disse que na região tem bastante pontos de tráfico, mas não nesta rua, exatamente.

Pois bem.

A versão trazida pelos réus de que os policiais os ameaçaram para que confessassem em solo policial, não se coaduna com os documentos existentes nos autos. Isto porque a alegação de que foram agredidos fica vazia porque em audiência de

custódia, questionados por este juízo (sem a presença dos policiais militares ou dos policiais civis que colheram o seus depoimentos em solo policial) sobre eventual agressão policial disseram: "não". As fotografias acostadas às fls. 30/37 nada retratam em termos de lesão. Passaram por exame médico antes da audiência de custódia (fls. 38/39) que nada constatou.

Além disso, o que os réus disseram em solo policial não foi uma confissão vazia, genérica, mas sim cheia de detalhes com harmonia entre os depoimentos acerca do local onde se encontraram, para onde foram, o que fizeram e porque fizeram (negritei os pontos). O detalhe de que o filho de Matheus estava para fazer aniversário se amolda à verdade, porque realmente ele iria fazer aniversário naquela época, já que hoje conta com 01 ano e 03 meses, conforme relatou Matheus em seu depoimento. Logo, não teria como o escrivão inventar isso.

Embora, de fato, haja alguma controvérsia no que disseram os policiais em solo policial (na parte em que se aponta que viram os réus saindo do veículo e no depoimento de Ednaldo, em que se aponta que ele encontrou um celular no bolso de Matheus) e em juízo, fato é que aqui deram versão que é "menos incriminadora" do que a que é descrita nos documentos que vieram da delegacia, pois aqui disseram todos que não viram os réus desembarcando e disse Ednaldo que o único celular que encontrou estava no chão.

Ora, se estivessem realmente imbuídos do dolo de mentir em juízo, praticar um crime e colocar em risco suas carreiras de décadas de serviços prestados para simplesmente prejudicar pessoas que não conhecem (que estavam simplesmente parados na rua fumando maconha), certamente aqui reiterariam a versão mais gravosa aos réus, para fortalecer a fraude.

É fato que a ocorrência teria sido mais completa se os policiais da ROCAN tivessem sido qualificados no auto de prisão em flagrante e assim possibilitasse ao Ministério Público arrolá-los como testemunhas, pois foram os que mais próximo estavam do momento do desembarque. Porém, não é certo que eles chegaram realmente em tempo de ver este desembarque.

A par disso, o que se tem é que os réus foram localizado não na rua, como disseram, mas sim numa área de charco, escondidos, após buscas realizadas pelos policiais logo após avistarem o veículo caído numa vala. Além disso, os vestígios para a suas localizações se deu após, no caminho, o policial Ednaldo localizar, no chão, um iphone de propriedade de Matheus, conforme auto de fls. 15/16, o mesmo que foi objeto de pedido de restituição.

A ausência de buscar pelo terceiro indivíduo é uma suposição, pois haviam várias equipes policiais no local, inclusive a própria Rocan, não havendo como afirmar que realmente não tentaram localizar nas redondezas a pessoa que desembarcou com a arma.

Assim, considerando que não há qualquer elemento mínimo para inquinar as confissões prestadas em solo policial, tomo elas e os demais elementos produzidos em juízo (fala dos policiais de que os réus, logo que abordados, confessaram o delito e circunstâncias de terem sido eles encontrados próximo do veículo roubado, escondidos em área alagada, instantes após a parada do carro) como provas suficientes para a emissão de um decreto condenatório, voltado na certeza de que ambos estavam envolvidos no roubo em questão, ainda que a vítima não tenha condições (porque estava escuro e os roubadores estavam de capuz e máscara) de realizar o reconhecimento. Portanto, não haver condições de realizar o reconhecimento e o reconhecimento ser negativo são situações diversas.

No tocante às causas de aumentos, o concurso de pessoas também está demonstrado, uma vez que a vítima confirmou a presença de dois agentes, sendo eles que as abordaram. Havia um terceiro, no caso Cauã, que era quem estava na esquina na condição de vigia.

O prévio ajuste, auxílio e efetiva colaboração para a prática da subtração ficou perfeitamente demonstrada, visto que atuaram conjuntamente, com distribuição de tarefas para a execução, pois um abordou com a arma, outro entrou no passageiro e outro ficou de vigia.

Quanto ao reconhecimento da causa de aumento relativa ao emprego de arma, com a devida vênua ao posicionamento defensivo, é firme o entendimento jurisprudencial de

que não é imprescindível sua apreensão, bastando que a palavra da vítima seja segura, coerente e em harmonia com as demais provas produzidas. É o caso dos autos, visto que as vítimas atestaram que o acusado de com capuz azul portava arma de fogo. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. (...) CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO CO ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA Nº 568/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) "Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, prescinde-se da apreensão e realização de perícia em arma utilizada na prática do crime de roubo, se por outros meios de prova [leia-se, depoimento da vítima] restar evidenciado o seu emprego. Precedentes do STF" (EResp 961.863/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Rel. p/ Acórdão Ministro GILSON DIPP, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/12/2010, DJe 06/04/2011). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1286741/PI, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 02/08/2018) (observação minha).

Pois bem. O ato consumou-se no momento em que a vítima foi desapossada de seus bens. Para a consumação do roubo basta, somente, o apoderamento da res e a cessação da violência ou grave ameaça, circunstância indicada pela fuga dos réus e de seu comparsa.

Passo, assim, a dosar a pena, com fundamento no artigo 68, do Código Penal.

Do crime de roubo

Em primeira fase, nada a se valorar, pois as circunstâncias foram próprias ao delito em espécie. Portanto, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias-multa para cada um dos réus.

Em segunda fase, verifico que o réu é tecnicamente primário, pois na data dos fatos não ostentava condenação transitada em julgado contra si. A confissão em solo policial, utilizada como um dos fundamentos para a condenação, por sua vez, não pode ser considerada porque nesta fase de fixação de pena deve ser respeitado o piso previsto para o crime. Assim, mantenho a pena no patamar anterior: 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa para cada um dos réus.

Na terceira fase, diante das causas especiais de aumento que, no caso, foram essenciais para o sucesso inicial da conduta delitiva, aumento a pena em 1/3, ficando ela em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Além disso, em razão do emprego da arma de fogo, elevo a pena em mais 2/3, ficando a reprimenda em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa para cada um dos réus.

Da pena de multa.

Ausentes nos autos elementos quanto à condição econômica dos réus, fixo o dia-multa no mínimo legal, em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Do regime inicial.

O regime inicial de cumprimento, diante da pena aplicada deverá ser iniciado em fechado para ambos os réus.

Do dispositivo.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado para CONDENAR os réus:

1) CAUÃ GUSTAVO SCHMIDT DOS SANTOS, qualificado nos autos, às penas de 08 (oito)

anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, este no piso, como incurso no artigo 157, caput c.c. §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I do Código Penal, em regime inicial fechado;

2) MATHEUS DE OLIVEIRA SILVANO, qualificados nos autos, às penas de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, este no piso, como incurso no artigo 157, caput c.c. §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I do Código Penal, em regime inicial fechado.

Justamente pelo montante de pena aplicado a prisão preventiva poderia ser mantida, certo ainda de que o crime foi cometido com grave ameaça à pessoa. No entanto, embora o tempo de prisão não seja elevado (ante o que se verifica nas demais comarcas da região), considerando a primariedade dos réus, entendo por bem autorizar que recorram em liberdade, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares (sob pena de decretação de nova preventiva): (1) comparecimento em juízo a cada dois meses para informar e justificar suas atividades; (2) recolhimento domiciliar no período noturno.

Revogo a prisão preventiva e determino a expedição do competente alvará de soltura, clausulado.

Deixo de aplicar o que estatui o artigo 387, parágrafo 2.º, do Código de Processo Penal por não se coadunar com o princípio da isonomia com os demais condenados, porquanto a progressão de regime exige a análise de requisitos subjetivos que somente podem ser apreciados pelo Juízo da Execução. Seja como for, o tempo de prisão preventiva não autorizaria qualquer alteração.

Sem custas, em razão dos benefícios da gratuidade da Justiça que ora concedo aos réus em razão da ausência condição econômica demonstrada nos autos.

Atualize-se o histórico de partes com a prolação da presente sentença.

Intimem-se os réus na pessoa de seus patronos acerca desta sentença e, caso manifeste o desinteresse em recorrer, para que efetue o pagamento da multa no prazo de 10 (dez) dias, mediante depósito na conta judicial junto ao Banco do Brasil (agência 1897-X, conta 139.521-1) juntando-se o comprovante de depósito nos autos, conforme artigo 481. da N.S.C.G.J.

Das Disposições finais

AO TRÂNSITO EM JULGADO, providencie a serventia a:

- 1) atualização do histórico de partes com a anotação do trânsito em julgado;
 - 2) expedição da guia de recolhimento definitiva.
 - 3) expedição de ofício de recomendação do réu no local onde se encontra preso ou, caso esteja solto, expeça-se mandado de prisão;
 - 4) a autorização restituição do celulares apreendidos com os réus;
 - 5) expedição de ofício ao IIRGD;
 - 6) expedição de ofício ao TRE;
 - 7) abertura de vista ao Ministério Público para manifestação sobre a pena de multa.
- P. I. C.

Mongaguá, 23 de novembro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA